

- 11) Plazo de la concesión y del contrato de arrendamiento.
- 12) Modelos de los contratos de concesión y arrendamiento que deberán suscribirse con el municipio.

Artículo 31.—El contrato de concesión y arrendamiento, según corresponda, deberán incluir, al menos los siguientes lineamientos:

- a. Identificación de los bienes y áreas concesionadas.
- b. Plazo de la concesión y el arrendamiento
- c. Pago de tasas, cánones, precios y derechos que correspondan
- d. Derechos y obligaciones de las partes
- e. Causales de incumplimiento y extinción de la concesión
- f. Régimen sancionador de la concesión.

Licencia municipal

Artículo 32.—Para la obtención de la licencia de construcción de las estructuras soportantes y continentes de antenas y radiobases, el Operador debe presentar los siguientes documentos:

- a) Haber depositado y mantener vigente la garantía de cumplimiento respectiva.
- b) Presentar el proyecto final del Plan Maestro de la red de telecomunicaciones a desarrollar en el cantón, que incluya los diseños finales de los postes, lumirarias, mobiliario urbano, ubicaciones y demás características técnicas que permanen su correcta valoración.
- c) Copia de la cédula de persona física o del representante legal y personería jurídica cuando se trate de una sociedad anónima. Constancia de impuestos municipales al día.
- d) Constancia de estar al día en el cumplimiento de las responsabilidades obrero patronales actualizada, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por parte del Operador y sus subcontratistas.
- e) Póliza al día de seguro de riesgos de trabajo general de la Operadora
- f) Póliza de responsabilidad por daños a terceros.

Artículo 33.—El pago por concepto de licencia es de 1% del valor de la tasación municipal.

Artículo 34.—El presente reglamento rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial *La Gaceta*.

Transitorio.—Las instalaciones de telecomunicaciones existentes que no dispongan de las debidas licencias municipales de explotación comercial deberán regularizar su situación sujetándose a las presentes disposiciones, así como ante cualquier otra instalación, mantenimiento o gestión respecto de las existentes, debiendo gestionar las licencias municipales correspondientes. Para tales efectos se les para un plazo de tres meses.

Asimismo deberán comunicar e informar a la Municipalidad de Tilarán de las obras constructivas ya existentes que describa su capacidad soportantes, a fin de mantener un registro, control y clara ubicación de las mismas. Para ambos efectos se les dará un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el Diario Oficial.

Curridabat, 20 de mayo de 2011.—Allan P. a. a. Secretario.—1 vez.—RP2011241370.—(IN2011043846).

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión ordinaria N° 55 del pasado 19 de mayo del año en curso, acordó por unanimidad aprobar el Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad, Dedicación Exclusiva y Prohibición de la Municipalidad de Tilarán, el cual se transcribe a continuación:

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN POR DISPONIBILIDAD, DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PROHIBICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

CAPÍTULO I

Fundamento Legal y Finalidad del Reglamento

Artículo 1°—**Fundamento.** Este Reglamento se fundamenta jurídicamente en el ejercicio de la potestad concedida al Concejo Municipal, a través del artículo N° 13, inciso c) y artículo N° 43 del Código Municipal.

Artículo 2°—**Finalidad.** El presente Reglamento tiene como finalidad, determinar las situaciones en las que procede reconocimiento del plus salarial de disponibilidad, dedicación exclusiva y prohibición a un trabajador (a) de la Municipalidad de Tilarán, ya sea fijo, ó de acuerdo al artículo 118 del Código Municipal, pronunciamientos de la PGR, CGR, jurisprudencia administrativa y judicial.

CAPÍTULO II

Definiciones

Artículo 3°—**Disponibilidad.** Se entenderá por disponibilidad laboral, la actitud expectante y permanente del funcionario o funcionaria municipal, que por inherente al puesto que ocupa en razón del interés superior del servicio público, debe eventualmente realizar funciones fuera de la jornada ordinaria de trabajo o en días inhábiles, si así lo requiere la municipalidad, alcalde, presidente ó vicepresidente municipal, y jefaturas de fracciones políticas, para el cabal cumplimiento de sus fines, todo ello, conforme a sus funciones y las necesidades reales del servicio, actividad o función de que se trate. En todos los casos en que así se establezca y se haya suscrito el contrato voluntario respectivo, el funcionario o funcionaria deberá mantenerse localizable.

Artículo 4°—**Dedicación exclusiva.** La dedicación exclusiva consiste en una restricción, derivada de acuerdo contractual voluntario entre las partes, ó norma legal, al ejercicio liberal de la profesión que requiere el puesto en el cual ha sido nombrado y que conlleva una compensación económica porcentual al salario base, para aquellos funcionarios o funcionarias municipales de nivel profesional.

Artículo 5°—**Prohibición.** La prohibición consiste en la inhibitoria establecida por ley específica, para el ejercicio liberal de una profesión, requisito para el puesto en que haya sido nombrado el funcionario o funcionaria municipal. Por tratarse de una disposición legal es obligatoria e inherente al puesto.

Artículo 6°—**Régimenes excluyentes.** Por un principio de sana administración y transparencia los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, son excluyentes entre sí, el funcionario o funcionaria municipal, que reciba alguna compensación por estos conceptos, estará inhibido de recibir algún otro plus por las otras figuras reguladas en el presente Reglamento, salvo las excepciones hechas en este Reglamento.

CAPÍTULO III

Objetivos de la disponibilidad, la dedicación exclusiva y la prohibición

Artículo 7°—**Objetivo de la disponibilidad.** El objetivo primordial de la disponibilidad, es contar en cualquier momento con el personal profesional, técnico ú (y) operativo calificado, para tomar decisiones o realizar trabajos de carácter urgente e impedir que los derechos de los ciudadanos, el interés y conveniencia municipal se vean afectados. Sin que sea un requisito el grado académico.

Artículo 8°—**Objetivo de la dedicación exclusiva.** El objetivo primordial de la dedicación exclusiva, consiste en que el funcionario o funcionaria municipal, se abstenga de ejercer su profesión, en la cual ha sido contratada y que es requisito para desempeñar el puesto, de manera liberal, así como actividades relacionadas, de manera remunerada o ad-honoren, además de:

- A) Obtener del funcionario o funcionaria de nivel profesional, su completa dedicación a la municipalidad, no solo con su aporte de conocimientos en las ramas de su especialidad, sino también para evitar la consecuente fuga de conocimientos y del mismo personal, privando de esta manera a la administración de la idoneidad de estos funcionarios.
- B) Motivar al funcionario o funcionaria municipal a capacitarse y prepararse para hacer frente a las necesidades que nos demanda el futuro.

Excepciones la docencia y familiares cercanos.

Artículo 9°—**Objetivo de la prohibición.** El objetivo primordial de la prohibición, es garantizar que el funcionaria o funcionaria municipal al que se le pague este concepto, dedique toda su experiencia y habilidades al servicio de la gestión municipal y evitar así incompatibilidades con terceros ya sean usuarios o contrapartes. Las únicas actividades que podrá realizar el profesional que se encargue bajo un régimen de prohibición son

aquellas de interés municipal como integración de comisiones de trabajo interinstitucional, la docencia o familiares cercanos, o que el respectivo jefe, considere pertinentes bajo acuerdo razonado y siempre que sean temporales y las demás que la ley señale.

CAPÍTULO IV

Aplicación de la compensación económica

Artículo 10.—**Compensación económica de la disponibilidad.** A cambio de esa disponibilidad y una vez suscrito el contrato entre las partes, al funcionario o funcionaria municipal se le reconocerá una compensación económica, la cual consistirá en un porcentaje que podrá ser de hasta el 45%, pero no menor al 15%, sobre el salario base, la cual se determinará considerando la siguiente tabla de clasificación por clase de puesto:

Clase de puesto	% Dipon. del 45
Operario municipal 1-a	15%
Operario municipal 1-b	16%
Operario municipal 1-c	20%
Operario municipal 1-d	22%
Operario municipal 2	24%
Administrativo municipal 1	20%
Administrativo municipal 2-a	23%
Administrativo municipal 2-b	24%
Técnico municipal 1	25%
Técnico municipal 2-a	28%
Técnico municipal 2-b	29%
Profesional municipal 1	38%
Profesional municipal 2-a	43%
Profesional municipal 2-b	45%

Artículo 11.—**Compensación económica de la dedicación exclusiva.** Una vez suscrito el contrato correspondiente, entre las partes, se reconocerá un 30% a los profesionales con el grado académico de bachiller universitario y un 55% a los profesionales que tengan como grado académico la licenciatura universitaria y que se encuentren incorporados al colegio profesional correspondiente.

Artículo 12.—**Compensación económica de la prohibición.** La Municipalidad de Tilarán pagará a aquel funcionario o aquella funcionaria afectos a este régimen, el porcentaje que establezca la ley correspondiente.

Artículo 13.—**Horas extraordinarias.** Al funcionario o funcionaria municipal, que se encuentre sometido al régimen de disponibilidad y sea requerido para presentarse a realizar alguna actuación propia de sus funciones fuera de horario municipal, no se le pagarán horas extras por encontrarse incluido dentro de la compensación de la disponibilidad.

CAPÍTULO V

Requisito para acogerse al Régimen de Dedicación Exclusiva

Artículo 14.—**Requisitos dedicación exclusiva.** Podrán, a conveniencia de la municipalidad, o las partes contratantes del artículo 118 del Código Municipal, ya sea por asuntos presupuestarios o de otro tipo, optar a la dedicación exclusiva, aquellos profesionales que tengan el grado de bachiller universitario, licenciatura, máster y doctorado y aquellos otros que indique la ley.

En aquellos casos en que el profesional posea un título académico de una universidad extranjera, debe de aportar una certificación donde conste que el título fue reconocido y equiparado con el de una universidad nacional. Así, para los casos que lo requieran, el profesional debe estar inscrito al colegio de profesionales de su especialidad.

La presentación del título debe de hacerse en original y fotocopia. Para solicitar acogerse a la dedicación exclusiva, debe cumplirse con los siguientes requisitos:

Laborar para la Municipalidad en jornada completa, en un puesto en propiedad ó de acuerdo al artículo 118 del código municipal, por un espacio no menor de tres meses, y que tal nombramiento no haya sido interrumpido.

Que por la naturaleza del puesto que desempeñe el funcionario o funcionaria, la Municipalidad de Tilarán o los contratantes, requieran que esté dedicado únicamente a sus labores municipales, con las excepciones de ley.

Que cuente con alguno de los siguientes grados académicos que estén acorde con la especialidad o énfasis del cargo: bachiller universitario, licenciatura, máster y doctorado y aquellos otros que la ley indique.

Tener el título requerido y estar incorporado al colegio profesional cuando exista, y sea requisito para el ejercicio de su cargo.

Que firme el contrato de dedicación exclusiva con la municipalidad. (Alcalde, Presidente Municipal, Vicepresidente Municipal o Jefes de Fracciones Políticas).

CAPÍTULO VI

Determinación de puestos y procedimiento

Artículo 15.—**Determinación de puestos para la disponibilidad.** Corresponde al alcalde municipal, presidente municipal, vicepresidente municipal, o jefes de fracciones políticas, determinar los puestos que en atención a los requerimientos del buen servicio municipal, demandan estar afectos al régimen de disponibilidad. La disponibilidad es compatible o con la prohibición o con la dedicación exclusiva, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el artículo número 3, 7 y 10 de este Reglamento. El período de disponibilidad no podrá ser menor a una semana ni mayor a un mes, sin embargo, podrá renovarse conforme a los requerimientos y necesidades institucionales. los contratantes, fijarán los roles correspondientes, que se deben de asumir en cada campo laboral, cuando así proceda, garantizando la continuidad del servicio y la calidad de vida de los funcionario o funcionaria municipales afectos a este régimen.

Artículo 16.—**Del régimen de dedicación exclusiva y prohibición.** Los profesionales que laboren para la municipalidad de Tilarán y que estén cubiertos por lo regímenes de prohibición o dedicación exclusiva, están inhibidos para ejercer profesiones liberales, salvo cuando se trate de la docencia y familiares cercanos, y en el tanto no haya superposición horaria, o lo que indique la ley, y pronunciamientos administrativos y judiciales de la función pública.

CAPÍTULO VI

De la vigencia, suspensión y compensación

Artículo 17.—**Del régimen de dedicación exclusiva y prohibición.** Para los profesionales acogidos al régimen de dedicación exclusiva o de prohibición, se considerará:

- Al encontrarse en vacaciones, incapacitado, el funcionario ó funcionaria acogido a la dedicación exclusiva o prohibición, mantiene las restricciones y obligaciones que establece el presente Reglamento.
- El funcionario o funcionaria acogidos a la dedicación exclusiva o prohibición continuarán disfrutando de este beneficio en los casos en que se acojan a permisos con goce de salario total o parcial, en aquellos casos en que se encuentre capacitándose, siempre y cuando su contrato de dedicación exclusiva haya sido firmado con un mínimo de tres meses de anticipación a la fecha en que empieza a regir el período de capacitación.
- Los profesionales que estén acogidos a la dedicación exclusiva o de prohibición y hayan disfrutado de un permiso sin goce de salario, al regresar pueden seguir devengando el pago de dicho incentivo, siempre y cuando, el contrato esté vigente
- Los beneficios de la dedicación exclusiva o prohibición, se suspenderán en el momento en que se incumpla cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 14 ú otro, de este Reglamento, o por acuerdo entre de partes. En tal caso, la alcaldía, presidente o vicepresidente municipal o jefes de fracciones políticas, deberán comunicarlo oficialmente, a la Oficina de Recursos Humanos.
- El contrato de dedicación exclusiva, tiene vigencia definida máxima de un año, a partir de la fecha de la firma del convenio, por parte de la municipalidad, alcaldía, presidente o vicepresidente municipal, o jefes de fracciones políticas, de acuerdo al artículo 118 del Código Municipal.
- El profesional que disfrute del régimen de dedicación exclusiva puede renunciar a este comunicándolo por escrito un mes antes a la alcaldía, presidente o vicepresidente municipal o jefe de fracciones políticas, quienes darán aviso a la Oficina de Recursos Humanos, y no podrá suscribir un nuevo contrato en un período después de tres años de haber puesto la renuncia.

Artículo 18.—**Del régimen de disponibilidad.** En el régimen de disponibilidad se suspenderá el pago de la misma, cuando el funcionario o funcionaria municipal se encuentre de vacaciones, permisos con o sin goce de salario, incapacitado, cualquier otra situación que le impida desempeñarse en el puesto o cuando se incumpla con lo dispuesto para este régimen en el presente Reglamento.

Artículo 19.—**Situaciones.** Siendo que la disponibilidad se define para el puesto no para el funcionario o funcionaria municipal, en aquellos casos en que se dé una sustitución temporal, que supere lo tres días, o permanentemente del puesto requerido por la municipalidad de Tilarán, la persona que sustituya al funcionario o funcionaria ausente, asumirá el pago de disponibilidad correspondiente, siempre y cuando cumpla con el perfil para desempeñarse en el puesto en las condiciones requeridas de experiencia, habilidades y suscriba el contrato correspondiente para el pago de disponibilidad temporal. Todo ello para garantizar la no afectación del buen servicio público.

Artículo 20.—**Deberes.** El funcionario o funcionaria municipal que se desempeñe bajo el régimen de disponibilidad deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Ser localizable durante el período de disponibilidad, para lo cual indicará el número de teléfono, localizador, dirección de domicilio personal o cualquier otro medio que haga posible su ágil y oportuna localización.

Contestar el requerimiento de inmediato y presentarse en un plazo no mayor de 30 minutos a cumplir con las funciones asignadas requeridas por el puesto que desempeña.

En caso que tome vacaciones, se encuentre incapacitado o enfrente situaciones excepcionales, el funcionario o funcionaria municipal debe reportarlo al la oficina de recursos humanos, para que identifique a las personas que pueden sustituirlo en la disponibilidad efectiva de la prestación del servicio.

CAPÍTULO VI

Sanciones

Artículo 21.—**De la dedicación exclusiva y disponibilidad:** El incumplimiento de las disposiciones que rigen el presente Reglamento o del respectivo contrato o convenio, por parte del funcionario o funcionaria que disfruta de los beneficios, tiene como consecuencia:

La rescisión inmediata del contrato según sea el caso.

El reintegro a la municipalidad por parte del funcionario o funcionaria, de las sumas que haya recibido por este concepto y que se le hubieren pagado a partir de la fecha en que incurrió en el incumplimiento.

El incumplimiento, no podrá firmar un nuevo contrato y percibir incentivos, según sea el caso, durante un lapso de dos años a partir de la fecha del incumplimiento del Reglamento o del contrato.

CAPÍTULO VII

Otras disposiciones

Artículo 22.—**Incumplimiento.** El incumplimiento de las disposiciones que rigen el presente Reglamento por parte del funcionario o funcionaria obligado a la disponibilidad o a la dedicación exclusiva, tendrán como consecuencia el reintegro de las sumas que haya recibido por ese concepto, a partir de la fecha en que incurrió en el incumplimiento, con independencia de las sanciones que correspondan.

Artículo 23.—**Asignación de turnos.** La Municipalidad de Tilarán, a través de los contratantes, según sea el caso, establecerá los horarios, roles o turnos, a los contratados, que garanticen que no se afectará el servicio público en caso de necesidad, o urgencia y a la vez considerar la posibilidad de que los funcionarios o funcionarias que ocupan puestos que requieren disponibilidad puedan disfrutar de días feriados o asuetos.

Artículo 24.—**Derechos adquiridos.** La compensación por disponibilidad y dedicación exclusiva, por ser contractual y temporal, no genera derechos adquiridos, a futuro, para el funcionario o funcionaria municipal que la disfruta; por lo que la municipalidad de Tilarán, a través de sus contratantes, justificadamente, podrá rescindirla o modificarla, durante su vigencia, mediante acto razonado, sin generar responsabilidad de indemnización alguna por ello, pero deberá notificarlo al funcionario o funcionaria afectado durante la vigencia del contrato y por los procedimientos adecuados.

Artículo 25.—**Cumplimiento.** La municipalidad, a través de la oficina de recursos humanos, y de los contratantes, según sea el caso, deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 26.—**Vigencia:** Contratos. Los contratos por dedicación exclusiva y disponibilidad, serán temporales, y tendrán de vigencia un plazo máximo de un año o fracción menor, que vencerán para todos los efectos el día 31 de diciembre de cada año, por cuestiones presupuestarias, sin necesidad de aviso anticipado al funcionario. No existirá la renovación automática de estos contratos, al momento del vencimiento del plazo de los mismos. para la renovación de dichos contratos, para efectos del debido proceso, si el funcionario municipal beneficiado, de estos rubros, desea seguir obteniendo el beneficio, para el período siguiente, deberá así, solicitarlo a la administración o jefatura correspondiente, quedando pendiente la valoración, y la aprobación o no aprobación presupuestaria, por parte del Concejo Municipal de Tilarán, en el presupuesto correspondiente, mediante acuerdo, que será debidamente notificado al funcionario, de la decisión que se tome. El alcalde municipal, el presidente ó vicepresidente municipal, o las jefaturas de fracciones, mencionadas en el artículo 118 del código municipal, no firmarán ningún contrato por dedicación exclusiva o disponibilidad, sin contar de previo, con el acuerdo municipal que avale el contenido económico del beneficio.

Se establece como modelo de uso obligatorio para la dedicación exclusiva y disponibilidad, los siguientes modelos de contrato:

Municipalidad de Tilarán

Contrato de Dedicación Exclusiva

Nosotros, _____, (calidad es) en condición de (Alcalde Municipal, Presidente o Vicepresidente Municipal o Jefe de Fracción, denominado en lo sucesivo en este contrato la municipalidad y el funcionario _____, (calidades) nombrado a tiempo completo, denominado en lo sucesivo en este contrato funcionario o funcionaria, con fundamento en _____, convenimos en celebrar el siguiente contrato de dedicación exclusiva, el cual se regirá por las siguientes condiciones: Primera: el funcionario o funcionaria se compromete, mientras estén vigentes las disposiciones legales que lo fundamentan, a prestar sus servicios en forma exclusiva a la municipalidad de Tilarán (alcalde, presidente ó vicepresidente del concejo municipal y fracciones políticas), por corresponder la naturaleza de su trabajo a la profesión que ostenta, en el puesto de _____ que desempeña actualmente en el departamento de _____. Asimismo se compromete a no ejercer ninguna de las profesiones que ostente, para agentes externos a la municipalidad de Tilarán, excepto aquellos que el Reglamento autorice. Segunda: la Municipalidad le concede al funcionario o funcionaria una compensación económica equivalente a un _____% de su salario base.

Tercera: La Municipalidad debe velar por el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente contrato, sin perjuicio de las facultades de inspección que podrían realizar los funcionarios municipales o de otras instituciones, que la ley autorice, cuando así lo juzguen conveniente.

Cuarta: El funcionario o funcionaria se compromete bajo juramento, a cumplir con las estipulaciones de este contrato y las disposiciones del Reglamento que lo regula. El incumplimiento de estas disposiciones, dará ocasión a que se le apliquen al funcionario o funcionaria que incumpla, las sanciones contempladas en el Reglamento, y las leyes laborales en la materia.

Quinta: El Presente contrato se rige por las disposiciones legales vigentes en materia contractual y entra en vigencia a partir del día _____ y vence para todos sus efectos el día _____. Este contrato se preparará en original y dos tantos que se distribuirán de la siguiente manera:

Original para la Municipalidad de Tilarán.

Primera copia el funcionario o funcionaria.

Segunda copia para el Concejo Municipal.

El funcionario o funcionaria manifiesta conocer y aceptar las disposiciones del Reglamento que regula el presente contrato y sus implicaciones judiciales y extrajudiciales.

Leído lo anterior, conformes, firmamos de puño y letra, en pleno uso de nuestras facultades, en la ciudad de Tilarán, Guanacaste, al ser las _____ horas del día _____ del mes de _____ del dos mil _____.

Por la Municipalidad (alcalde) Funcionario o funcionaria
(Alcalde, presidente o vicepresidente municipal o jefe de fracción). cédula: _____
cédula N° _____

Municipalidad de Tilarán
Contrato de Disponibilidad

Nosotros, _____ en condición de alcalde municipal, presidente o vicepresidente municipal o jefe de fracción, denominado en lo sucesivo en este contrato la municipalidad y el funcionario _____, nombrado a tiempo completo o fracción menor, denominado en lo sucesivo en este contrato funcionario o funcionaria, con fundamento en _____ convenimos en celebrar el siguiente contrato de disponibilidad, el cual se registrará por las siguientes condiciones:

Primera: El funcionario o funcionaria se compromete, mientras estén vigentes las disposiciones legales que lo fundamentan, a prestar sus servicios en forma expectante y permanente a la Municipalidad de Tilarán (alcalde, presidente o vicepresidente del Concejo Municipal y fracciones políticas), por corresponder la naturaleza de su trabajo en el puesto de _____ que desempeña actualmente en el departamento de _____.

Segunda: La Municipalidad le concede al funcionario o funcionaria una compensación económica equivalente a un _____% de su salario base.

Tercera: La Municipalidad debe velar por el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente contrato, sin perjuicio de las facultades de inspección que podrían realizar los funcionarios municipales o de otras instituciones, que la ley autorice, cuando así lo juzguen conveniente.

Cuarta: el funcionario o funcionaria se compromete bajo juramento, a cumplir con las estipulaciones de este contrato y las disposiciones del Reglamento que lo regula. El incumplimiento de estas disposiciones, dará ocasión a que se le apliquen al funcionario o funcionaria incumplimiento, las sanciones contempladas en el Reglamento y las leyes laborales en la materia.

Quinta: El presente contrato se rige por las disposiciones legales vigentes en materia contractual y entra en vigencia a partir del día _____ y vence para todos los efectos el día _____. Este contrato se preparará en original y dos tantos que se distribuirán de la siguiente manera:

Original para la Municipalidad de Tilarán.
Primera copia el funcionario o funcionaria.
Segunda copia para el Concejo Municipal.

El funcionario o funcionaria manifiesta conocer y aceptar las disposiciones del Reglamento que regula el presente contrato y sus implicaciones judiciales y extrajudiciales.

Leído lo anterior, conformes, firmamos de puño y letra, en pleno uso de nuestras facultades, en la ciudad de Tilarán, Guanacaste, al ser las _____ horas del día _____ del mes de _____ del dos mil _____.

por la municipalidad (alcalde) funcionario o funcionaria
(Alcalde, presidente o vicepresidente municipal o jefe de fracción). cédula N° _____
cédula N° _____

Artículo 26.—Este Reglamento revoca cualquier disposición anterior, en la materia.

Artículo 27.—Rige a partir del día de su publicación.

Tilarán, 02 de junio del 2011.—Silvia María Centeno González, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—O. C. N° 474-2011.—C-224550.—(IN2011046266).

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión ordinaria N° 54 del pasado 12 de mayo del año en curso, acordó aprobar el Reglamento de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (Ley 7600); el mismo se transcribe a continuación:

REGlamento DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

Considerando que:

1°—Es facultad de esta Municipalidad emitir los Reglamentos correspondientes fundamentados jurídicamente en el ejercicio de la potestad concedida al Concejo Municipal, a través del artículo 13, inciso c) y artículo 43 del Código Municipal.

2°—Que a la luz de los mandatos de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600 y de la realización, por parte del consejo nacional de rehabilitación y educación especial, en agosto del 2000, de un foro nacional en el cual, dado un amplio proceso de consulta, se definieron los contenidos de los que deberán ser las políticas nacionales en materia de discapacidad.

3°—Que existe la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

4°—Que existe la Directriz N° 27 emitida por el poder ejecutivo, que garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

Aprueba el siguiente Reglamento:

REGlamento DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

CAPÍTULO I

Comisión en materia de discapacidad

Disposiciones generales

Artículo 1°—**Definiciones.** Para los efectos del presente Reglamento se definen los siguientes términos:

- Accesibilidad:** Eje transversal de toda la acción de la comisión institucional en materia de discapacidad (CIMAD); debe reflejarse en todas las acciones institucionales: planes, programas, presupuestos, comunicaciones, capacitación, legislación y otras, directamente relacionadas o no con la discapacidad. Se refiere tanto al acceso físico a la institución, como a la disposición del personal de la Municipalidad de Tilarán a facilitar, mediante las actitudes correctas, el acceso de personas con discapacidad a los servicios que preste la Municipalidad.
- CIMAD:** Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, cuerpo integrado por siete personas que, de conformidad con el artículo 14 de este Reglamento; coordina con la unidad de discapacidad todo el quehacer de dicha comisión y fiscaliza el trabajo de las subcomisiones.
- Comité Ejecutivo:** órgano de la CIMAD encargado de coordinar y fiscalizar todo lo relativo al tema de la discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente Reglamento.
- Coordinador:** Persona que preside el comité ejecutivo de la CIMAD.
- Subcomisiones:** Cada una de las unidades ejecutivas en las que se integra la CIMAD, de conformidad con el artículo 13 de este Reglamento.
- Unidad de discapacidad:** Unidad ejecutora de los acuerdos de la CIMAD, creada en la sección III del capítulo II de este Reglamento.

Artículo 2°—**Objetivo.** El presente Reglamento rige tanto la conformación como el funcionamiento de la CIMAD, de la Municipalidad de Tilarán, la finalidad principal de dicha comisión es garantizar a las personas con discapacidad y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de discapacidad, el principio constitucional de igualdad, así como el pleno disfrute de los derechos humanos en la Municipalidad de Tilarán, que servirá de apoyo y soporte a la CIMAD.

Artículo 3°—**Ámbito.** La CIMAD velará porque la Municipalidad considere en todas las políticas y acciones que desarrolla, la igualdad de oportunidades en cuanto a la participación ciudadana y la plena accesibilidad de las personas con discapacidad, sean funcionarios o usuarios de los servicios municipales y del poder ejecutivo e instituciones autónomas y semiautónomas.